

Projeto de Lei Nº 100/2021

Deputado(a) Beto Fantinel

Altera a Lei n.º 8.820, de 27 de janeiro de 1989, que institui o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação e dá outras providências.(SEI 3237-0100/21-0)

Art. 1º - Na Lei nº 8.820, de 27 de janeiro 1989, fica acrescentado o art. 24-B com a seguinte redação:

"Art. 24 - B - Quando houver suspensão das atividades econômicas do contribuinte por determinação do Poder Executivo, em face de epidemias e pandemias devidamente reconhecidas pela Assembleia Legislativa, o Regulamento deverá prever o adiamento do pagamento por 30 (trinta) dias após o retorno das mesmas".

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Salas das Sessões, em

Deputado(a) Beto Fantinel

JUSTIFICATIVA

Como é de conhecimento notório, estamos passando por uma crise global por conta do novo Coronavírus (COVID-19), e diversas medidas têm sido tomadas no sentido de conscientizar a população dos cuidados necessários e, ao redor do país, os Poderes Públicos têm se mobilizado no sentido de combater esse vírus que afetou a dinâmica global em questão de poucos meses.

E esta crise não afeta somente a saúde da população em geral, mas também a economia global, que restou bastante prejudicada como consequência da pandemia, diante das constantes vedações para o exercício de atividades econômicas não essenciais, que afetaram a indústria e o comércio como um todo.

Isso porque o COVID-19 sacudiu a economia global em 2020, com fechamento de negócios e quaisquer atividades não essenciais por determinação dos governos em grande parte do mundo desencadeando uma onda de desemprego nunca vista desde a Grande Depressão. Ainda assim, os níveis de desemprego variaram dramaticamente em todo o mundo.

No entanto, muitos estabelecimentos comerciais e industriais, mesmo com suas atividades suspensas por Decreto do Governo do Estado, continuaram com a obrigação de pagar seus tributos em dia, em especial o ICMS - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, sob pena de incidência de multas e juros sobre o valor devido.

Isso porque não houve a possibilidade mínima de adiar o pagamento do referido tributo, gerando muitos casos de inadimplência, e, até mesmo, de falência de algumas empresas, mesmo estando os estabelecimentos impedidos de operarem por determinação governamental.

Com a presente proposição, objetiva-se permitir ao contribuinte do ICMS justamente um fôlego para poder quitar suas obrigações tributárias com o Fisco Estadual. Uma vez impedido de realizar suas operações por determinação do Governo do Estado, é justo que o pagamento do ICMS seja prorrogado por 30 (trinta) dias, após a autorização para retomar suas atividades comerciais.

É de se salientar, por oportuno, que o adiamento no pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) previsto nesta proposição, será concedido somente durante a ocorrência do estado de calamidade pública no Estado do Rio Grande do Sul para fins de enfrentamento a epidemias e pandemias, reconhecida pela Assembleia Legislativa, a exemplo do que vivenciamos, atualmente, com o COVID-19.

Com base em todo o exposto e tendo em vista a enorme relevância social da proposta, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Projeto de Lei.

Salas das Sessões, em

Deputado(a) Beto Fantinel